主題精選：國土計畫變更 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 國土計畫公告實施後之指導效力與變更情形
發布日期: 2025-11-18
內文
國土計畫法強調計畫管制精神，由國土功能分區分類指導土地使用項目，以確保計畫穩定性。
因此，國土計畫公告實施後所發生的指導效力為何？又何種情形才得以進行國土計畫之變更？
• (一) 公告實施
1. 全國國土計畫公告實施後，直轄市、縣（市）主管機關應依中央主管機關規定期限，辦理
直轄市、縣（市）國土計畫之擬訂或變更。但其全部行政轄區均已發布實施都市計畫或國
家公園計畫者，得免擬訂直轄市、縣（市）國土計畫。
2. 直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後，應由直轄市、縣（市）主管機關通知當地都市計
畫主管機關按國土計畫之指導，辦理都市計畫之擬訂或變更。前項都市計畫之擬訂或變
更，中央主管機關或直轄市、縣（市）主管機關得指定各該擬定機關限期為之，必要時並
得逕為擬定或變更。
3. 各目的事業主管機關興辦性質重要且在一定規模以上部門計畫時，除應遵循國土計畫之指
導外，並應於先期規劃階段，徵詢同級主管機關之意見。中央目的事業主管機關興辦部門
計畫與各級國土計畫所定部門空間發展策略或計畫產生競合時，應報由中央主管機關協
調；協調不成時，得報請行政院決定之。
• (二) 變更
1. 定期通檢國土計畫公告實施後，擬訂計畫之機關應視實際發展情況，全國國土計畫每十年
通盤檢討一次，直轄市、縣（市）國土計畫每五年通盤檢討一次，並作必要之變更。
2. 臨時變更有下列情事之一者，得適時檢討變更之：(1)因戰爭、地震、水災、風災、火災或
其他重大事變遭受損壞。(2)為加強資源保育或避免重大災害之發生。(3)政府興辦國防、重
大之公共設施或公用事業計畫。(4)其屬全國國土計畫者，為擬訂、變更都會區域或特定區
域之計畫內容。(5)其屬直轄市、縣（市）國土計畫者，為配合全國國土計畫之指示事項。

3. 依循全國國土計畫變更全國國土計畫公告實施後，直轄市、縣（市）主管機關應依中央主
管機關規定期限，辦理直轄市、縣（市）國土計畫之變更。
4. 中央主管機關逕為變更直轄市、縣（市）主管機關未依前項規定期限辦理直轄市、縣
（市）國土計畫之變更者，中央主管機關得逕為變更。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下